

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ (RTI Act), ૨૦૦૫

- આ કાયદો વહીવટમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી લાવવા માટેનો ભારતનો સૌથી શક્તિશાળી કાયદો છે.

૧. ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને પ્રસ્તાવના

- બંધારણીય સ્ત્રોત: ભારતીય બંધારણની કલમ ૧૯ (૧) હેઠળ 'વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા' માં 'જાણવાનો અધિકાર' ગર્ભિત રીતે સમાયેલો છે.
- અમલીકરણ: આ કાયદો સંસદ દ્વારા પસાર થયા બાદ ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫ થી સમગ્ર ભારતમાં અમલી બન્યો.
- વિસ્તાર: દાલમાં તે જમ્મુ-કાશ્મીર સહિત સમગ્ર ભારતમાં લાગુ પડે છે.
- ઉદ્દેશ્ય: ભ્રષ્ટાચારને રોકવો, સરકારને જવાબદાર બનાવવી અને લોકશાહીમાં નાગરિકોને સક્ષમ બનાવવા.

૨. મહત્વની વ્યાખ્યાઓ અને કલમો

- કલમ ૨ (h) - જાહેર સત્તામંડળ : બંધારણ, સંસદ કે વિધાનસભાના કાયદા દ્વારા સ્થપાયેલી સંસ્થાઓ. આમાં સરકાર પાસેથી ભંડોળ મેળવતી બિન-સરકારી સંસ્થાઓ (NGOs) નો પણ સમાવેશ થાય છે.
- કલમ ૪ (૧) (b) - પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર: દરેક કચેરીએ પોતાની ૧૭ મુદ્દાની માહિતી (જેમ કે કાર્ય, પગાર, બજેટ) અરજીની રાહ જોયા વગર દર વર્ષે જાહેર કરવી પડે.
- કલમ ૬ - અરજી પ્રક્રિયા: માહિતી લેખિત અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી માંગી શકાય છે. અરજદારે માહિતી માંગવા માટેનું કોઈ કારણ જણાવવું જરૂરી નથી.

૩. માહિતી મેળવવાની કાર્યપદ્ધતિ અને સમયમર્યાદા

- નાગરિકે જાહેર માહિતી અધિકારી (PIO) ને અરજી કરવાની રહે છે.

વિષય	સમયમર્યાદા
સામાન્ય માહિતી	૩૦ દિવસ
સહાયક PIO (APIO) મારફતે અરજી	૩૫ દિવસ
જીવન અને સ્વતંત્રતા (Life & Liberty)	૪૮ કલાક
ત્રીજા પક્ષ (Third Party) ની માહિતી	૪૦ દિવસ

૪. મહત્વની વ્યાખ્યાઓ અને કલમો

- દરેક માહિતી આપી શકાતી નથી. નીચેના સંજોગોમાં માહિતી નકારી શકાય છે:
 - દેશની સુરક્ષા: ભારતની સાર્વભૌમત્વ, અખંડિતતા અને વ્યૂહાત્મક હિતોને નુકસાન પહોંચાડતી માહિતી (કલમ ૮-૧-a).
 - ન્યાયતંત્ર: અદાલતનો અનાદર થાય તેવી માહિતી.

- અંગત માહિતી: જેનો જાહેર હિત સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય તેવી વ્યક્તિગત માહિતી (કલમ ૮-૧-j).
- કલમ ૧૦ (વિભાજ્યતાનો સિદ્ધાંત): જો કોઈ દસ્તાવેજનો અમુક ભાગ ગુપ્ત હોય, તો તે છુપાવીને બાકીની માહિતી આપવી પડે છે.
- કલમ ૨૪: ગુપ્તચર અને સુરક્ષા સંસ્થાઓ (RAW, IB, BSF) ને મુક્તિ છે, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર કે માનવ અધિકાર ભંગ ના કિસ્સામાં માહિતી આપવી પડે.

5. અપીલનું માળખું

ઁ જો અરજી નકારવામાં આવે અથવા સમયસર જવાબ ન મળે તો:

- 1. પ્રથમ અપીલ (કલમ ૧૯-૧): PIO ના નિર્ણયના ૩૦ દિવસમાં તે જ વિભાગના ઉપરી અધિકારીને.
- 2. દ્વિતીય અપીલ (કલમ ૧૯-૩): પ્રથમ અપીલના નિર્ણયના ૯૦ દિવસમાં રાજ્ય અથવા કેન્દ્રીય માહિતી આયોગને.

6. માહિતી આયોગ અને દંડની જોગવાઈ

- માહિતી આયોગની સત્તા: આયોગ પાસે સિવિલ કોર્ટ જેવી સત્તાઓ છે. તે સમન્સ પાઠવી શકે અને રેકૉર્ડ મંગાવી શકે.
- દંડ (કલમ ૨૦): જો PIO વાજબી કારણ વગર માહિતી ન આપે, તો આયોગ પ્રતિ દિવસ ₹ ૨૫૦ લેખે મહત્તમ ₹ ૨૫,૦૦૦ સુધીનો દંડ કરી શકે છે.

7. RTI સુધારો 2019

ઁ Mains માટે આ મુદ્દો નિર્ણાયક છે:

- કાર્યકાળ અને પગાર: અગાઉ મુખ્ય માહિતી કમિશનરનો કાર્યકાળ ૫ વર્ષ અને પગાર ચૂંટણી કમિશનર જેટલો હતો. હવે તે કેન્દ્ર સરકાર નક્કી કરે છે (હાલમાં કાર્યકાળ ૩ વર્ષ છે).
- અસર: આ સુધારાથી આયોગની સ્વાયત્તતા પર અસર પડી હોવાની ચર્ચા વારંવાર ન્યૂઝમાં રહે છે.

8. વ્યવહારિક ઉદાહરણો

- ઉદાહરણ ૧: જો કોઈ ગ્રામ પંચાયતમાં રસ્તાના કામમાં ભ્રષ્ટાચારની શંકા હોય, તો નાગરિક કલમ ૭ હેઠળ તે કામના મસ્ટર રોલ અને બીલની નકલ માંગી શકે છે.
- ઉદાહરણ ૨: યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થી પોતાની ઉત્તરવહી (Answer Sheet) જોવા માટે RTI કરી શકે છે.

મહત્વના MCQs (જવાબ અને સમજૂતી સાથે)

- | | |
|--|--|
| <p>1. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ (RTI), ૨૦૦૫ કઈ તારીખથી અમલમાં આવ્યો?</p> <p>(A) ૧૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૫ (B) ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫
(C) ૨૭ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૭ (D) ૧ મે, ૨૦૦૫</p> <p>સાચો જવાબ: (B)</p> <p>સમજૂતી: આ કાયદો ૧૫ જૂન, ૨૦૦૫ના રોજ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મેળવ્યા બાદ ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫થી સમગ્ર ભારતમાં અમલી બન્યો હતો. અસરકારક ક્યારે?</p> | <p>2. સામાન્ય સંજોગોમાં અરજદારને કેટલા દિવસમાં માહિતી પૂરી પાડવાની રહે છે?</p> <p>(A) ૨૦ દિવસ (B) ૪૫ દિવસ
(C) ૩૦ દિવસ (D) ૧૫ દિવસ</p> <p>સાચો જવાબ: (C)</p> <p>સમજૂતી: કલમ ૭ (૧) મુજબ, જાહેર માહિતી અધિકારીએ (PIO) અરજી મળ્યાના ૩૦ દિવસમાં માહિતી આપવાની અથવા નકારવાની રહે છે.</p> |
|--|--|

3. જો માહિતી વ્યક્તિના 'જીવન અને સ્વતંત્રતા' સાથે જોડાયેલી હોય તો કેટલા સમયમાં આપવી ફરજિયાત છે?
(A) ૨૪ કલાક (B) ૪૮ કલાક
(C) ૧૨ કલાક (D) ૭ દિવસ

સાચો જવાબ: (B)

સમજૂતી: કટોકટીના સંજોગોમાં જ્યાં વ્યક્તિના જીવનું જોખમ હોય, ત્યાં કાયદો ૪૮ કલાકની અત્યંત ટૂંકી મર્યાદા નક્કી કરે છે.

4. માહિતી અધિકાર હેઠળ માહિતી ન આપવા માટેના અપવાદો કઈ કલમમાં દર્શાવ્યા છે?
(A) કલમ ૫ (B) કલમ ૧૦
(C) કલમ ૮ (D) કલમ ૨૦

સાચો જવાબ: (C)

સમજૂતી: કલમ ૮ હેઠળ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, અદાલતનો

અનાદર અને વ્યક્તિગત ગોપનીયતા જેવા કારણોસર માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકાય છે.

5. RTI હેઠળ દ્વિતીય અપીલ કોને કરી શકાય છે?

- (A) હાઈકોર્ટ
(B) વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારી
(C) માહિતી આયોગ (CIC/SIC)
(D) સુપ્રીમ કોર્ટ

સાચો જવાબ: (C)

સમજૂતી: પ્રથમ અપીલના નિર્ણયથી અસંતુષ્ટ અરજદાર ૯૦ દિવસની અંદર કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય માહિતી આયોગમાં બીજી અપીલ કરી શકે છે.

વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો અને હિંટ્સ

→ પ્રશ્ન ૧: “માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ શાસનમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી લાવવામાં કેટલો સફળ રહ્યો છે? ચર્ચા કરો.”

• **જવાબ માટે હિંટ્સ:**

- **પ્રસ્તાવના:** લોકશાહીમાં નાગરિકોના જાણવાના અધિકારનું મહત્વ સમજાવો.
- **સફળતાના મુદ્દા:** ભ્રષ્ટાચારનો પર્દાફાશ (દા.ત. આદર્શ કૌભાંડ), સામાન્ય માણસનું સશક્તિકરણ અને સરકારી રેકૉર્ડ્સનું ડિજિટલાઇઝેશન.
- **પડકારો:** માહિતી કમિશનરોની ખાલી જગ્યાઓ, માહિતી આપવાનો ઇનકાર (કલમ ૮ નો દુરુપયોગ) અને અરજદારો પર થતા હુમલા.

• **નિષ્કર્ષ:** વહીવટમાં હજુ વધુ સુધારા અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગની જરૂરિયાત.

• પ્રશ્ન ૨: “RTI સુધારા વિધેયક ૨૦૧૯ ની મુખ્ય જોગવાઈઓ જણાવી તેની અસરો તપાસો.”

• **જવાબ માટે હિંટ્સ:**

- **મુખ્ય ફેરફારો:** કેન્દ્ર સરકાર પાસે માહિતી કમિશનરોના કાર્યકાળ અને પગાર નક્કી કરવાની સત્તા (અગાઉ તે ચૂંટણી કમિશનર સમાન હતા).
- **સરકારનો તર્ક:** સંસ્થાકીય માળખાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે.
- **ટીકા:** આયોગની સ્વાયત્તતા જોખમાવાની ભીતિ અને ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર પર અસર.
- **નિષ્કર્ષ:** સંસ્થાની સ્વતંત્રતા જાળવવી એ લોકશાહી માટે અનિવાર્ય છે.